

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2357/2533

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โจทก์

นายไสว ศรีสุขช่วย

จำเลย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 151 วรรคท้าย, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา โจทก์มีความประสงค์ขอถอนฎีกาโปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 101)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 126,075 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันกระทำละเมิดจนถึงวันชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย 25,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยเป็นเงิน 10,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 84)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยใบแต่งตั้งทนายระบุให้มีอำนาจถอนฟ้องได้  
(อันดับ 94,17)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ  
ความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ  
ความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| แผนก                 |                             |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้น |                             |
| ต้น                  | หมายเหตุ                    |